

1500098-56.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2014592/2021 - DEL.POL.APARECIDA, 15713180 - DEL.POL.APARECIDA, 170/21/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2014592 - DEL.POL.APARECIDA, 170/21/201 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-56.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-56.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2014592/2021 - DEL.POL.APARECIDA, 15713180 - DEL.POL.APARECIDA, 170/21/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2014592 - DEL.POL.APARECIDA, 170/21/201 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO CARDOSO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou (fls. 76/78) DANILO CARDOSO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, porque, segundo consta, no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 18h10, na Avenida Padroeira do Brasil, nº. 1, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Aparecida, subtraiu para si, mediante arrombamento, cigarros, alimentos, peças automotivas e itens de perfumaria, avaliados indiretamente em R\$ 525,90, em detrimento do Supermercado Dia. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, DANILO CARDOSO DOS SANTOS opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, em detrimento dos policiais militares Paulo Alberto Gouvea Gomes e Priscila de Almeida

Paiva.

Em audiência de custódia, o flagrante foi homologado, sendo concedida ao réu a liberdade provisória (fls. 59/61).

Ante o exposto, requer o Parquet seja ele condenado como incurso nos arts. 155, §4º, inciso I c/c art. 329, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2021 (fls. 98/99).

Devidamente citado (fl. 125), o réu apresentou resposta à acusação, alegando inépcia da denúncia e, no mérito, sustentando a sua inocência (fls. 130/133).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 137).

Em audiência realizada no dia 26 de abril de 2022, foram ouvidas testemunhas e, ao final, interrogado o réu. Após, o Ministério Público pugnou pela juntada de laudo pericial do local dos fatos (fls. 165).

Laudo pericial juntado (fls. 171/177).

Declarada encerrada a fase instrutória (fls. 186).

Em alegações finais apresentadas por memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requer a elevação da pena base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; da reincidência, na segunda fase, com a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 191/194).

Em alegações finais apresentadas por memoriais, a Defesa Técnica requer a absolvição pela inépcia da denúncia e pela ausência de provas (fls. 199/201).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial acusatória, eis que, ao contrário do alegado, a denúncia atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido exposto o fato criminoso e suas circunstâncias, com a devida qualificação do recorrente, classificação do crime e indicação do rol de testemunhas.

Não havendo preliminares pendentes de apreciação, passo à análise do mérito.

O crime de furto encontra-se previsto no art. 155, caput, do Código Penal, o qual tipifica a conduta de "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel", cominando-lhe a pena de "reclusão, de um a quatro anos, e multa".

A par disso, o §4º, do art. 155 prevê as formas qualificadas no delito de furto, dentre as quais, em seu inciso I, quando o crime é cometido "com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa", hipótese em que a pena prevista é de "reclusão, de dois a oito anos, e multa".

Com efeito, o tipo objetivo do delito de furto consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel; por outro lado, o tipo subjetivo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para outrem.

O crime, que possui natureza material, possui momento consumativo com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse manda e pacífica ou desvigiada (STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

O crime de resistência, por sua vez, está disposto no art. 329 do mesmo Códex, com a seguinte conduta "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio", tendo a pena de "detenção, de dois meses a dois anos".

Nesse caso, o crime é formal, ou seja, se consuma no momento da prática, não estando condicionado ao resultado.

Por fim, o crime de desacato encontra-se previsto no art. 331 do Código Penal, o qual tipifica a conduta de "Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela", cominando-lhe a pena de "detenção, de seis meses a dois anos, ou multa".

Dito isso, a confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da conjugação de dois elementos, quais sejam: a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade do delito corresponde à prova de sua existência, ou seja, são os

elementos que demonstram a ocorrência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade do delito de furto resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12/15), auto de avaliação (fls. 17/19) auto de reconhecimento de objeto (fl. 16), laudo pericial (fls. 171/174). Por sua vez, a materialidade do delito de resistência encontra-se comprovada por intermédio dos laudos de exame de corpo de delito de fls. 81/82 e 83/84.

Por sua vez, a autoria também restou devidamente comprovada nos autos, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o acusado foi o autor do delito em análise, conforme elementos supracitados, bem como pela prova oral a seguir analisada. A vítima Paulo Alberto Gouveia Gomes, policial militar, narrou que no dia era um domingo e tinham acabado de assumir o serviço quando o COPOM irradiou ocorrência de furto no Supermercado Dias, em Aparecida, em poucos minutos já estavam no local; quando foi por trás do mercado e visualizou um indivíduo pardo, sem camisa, suado, e com uma sacola grande em cada mão; percebeu ainda que nesse corredor existiam vários blocos caídos que posteriormente visualizou que a parede havia sido arrombada; quando encontrou o indivíduo no corredor, colocou o HT em cima do muro e o indivíduo falou "perdi, fui eu que fiz o furto"; posteriormente, ele fez um impulso e tentou subir o muro; que ele não queria ser abordado e então entraram em via de fato, sendo necessário o uso de força moderada para conter o indivíduo; que quando ele caiu ao solo, quebrou o dente; que posteriormente sua parceira lhe deu apoio; como o indivíduo estava muito alterado, tiveram que fazer uma força maior; que como ele estava suado, estava prestes a sair quando chegou o apoio, sendo necessário algemá-lo; que esse local onde ele foi encontrado já era fora do estabelecimento comercial, porém dentro da área; que percebeu que a parede estava aberta, destruída, no alto; que não encontraram ferramentas com o réu ou no local; que a sacola era do supermercado e vários produtos, cigarros, desodorantes, iogurtes; que sofreu lesão em razão da resistência, pois entraram em vias de fato; que no calor da ação teve uma pequena escoriação no braço, devido ao espaço ser um corredor muito estreito; que o indivíduo também tentou pegar a sua arma de fogo e o coldre foi danificado; que ele tinha uma antena de rádio que é utilizada pelo usuário de crack para fazer uma espécie de cachimbo; que esse cachimbo cortou o depoente; que já o tinha abordado na cidade de Aparecida, quando ele falou que estava em situação de rua; que ele declarou que tinha saído do litoral norte do Estado de SP e ficaria por Aparecida; que em outras vezes ele também foi pego no furto, inclusive havia furtado um notebook anteriormente, o que foi confirmado pelo réu; que o réu declarou que naquele mês já havia feito 04 furtos na cidade; que ele já era conhecido pela prática de furtos na cidade; que o corredor onde o réu foi surpreendido fica atrás do supermercado dia, para o qual primeiramente há um acesso lateral; que o corredor fica na parte de fora do imóvel, porém na área; que o supermercado dia fica situado na av. padroeira do brasil; que o bairro ou é aroeira ou são roque; que eram sacolas grandes com chocolate, leite fermentado, produtos de higiene e refrigerantes e cigarros; que o gerente falou que os bens tinham valor de pouco mais de R\$ 800,00.

A vítima Priscila de Almeida Paiva, policial militar, declarou que se recorda da ocorrência; que foram acionados via COPOM para atendimento de furto em andamento ao supermercado Dia; que no local avistaram o indivíduo com sacolas com produtos do supermercado que ele havia furtado; que ele tentou se evadir da equipe, tentando pular um muro sem êxito; que depois ele veio de encontro à equipe, sendo necessário o uso de força moderada; que nesse processo, o réu machucou a depoente e seu colega; que ficou com seu braço machucado, em razão de um objeto pontiagudo; que conseguiram imobilizá-lo; que ele foi abordado do lado de trás do supermercado, dentro do estabelecimento comercial; que o réu admitiu a prática do furto; que o réu falou que já havia cometido cerca de quinze furtos naquele mês; que pelo que se recorda foi a primeira vez que abordou o réu; que não se recorda o dia da semana dos fatos; que o supermercado estava fechado; que esse corredor onde o réu foi surpreendido encontra-se na área do supermercado; que eram muitos produtos; que era um saco de lixo muito grande, acha que de 100 litros, com muita coisa; que eram vários bens.

O réu, interrogado, afirmou que a acusação é falsa. Sustentou que realmente entrou com facilidade no mercado, porque já havia um buraco na parede e somente ampliou um pouco. Que, na saída, foi agredido pelos policiais, inclusive teve um dente quebrado. Que realmente furtou os bens do Supermercado. Que não tentou fugir da Polícia, apenas colocou a mão na cabeça.

Não pairam dúvidas, portanto, a respeito da autoria do delito.

Primeiramente, em relação à imputação do delito de furto, a confissão do acusado encontra respaldo em todas as demais provas nos autos, não havendo motivos para afastá-la.

Além de o acusado ter assumido a autoria do delito, a prova oral trazida pela acusação foi uniforme e coerente, amparada por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia.

A qualificadora do rompimento de obstáculo também restou bem demonstrada nos autos, tanto pelo depoimento da testemunha, como também pelo laudo pericial de fls.

171/177, que demonstra os danos causados, em especial à quinta janela, à parede e à porta metálica do estabelecimento comercial.

Neste ponto, pelas próprias circunstâncias da prisão, é inverossímil a versão do acusado de que o dano no estabelecimento já era pré-existente. Tal alegação não restou minimamente corroborada pelas demais provas nos autos. Além disso, o próprio laudo explica a dinâmica possível do ingresso do réu no estabelecimento, utilizando-se de instrumentos como o cano e escada que se encontravam no local, o que explica que ele não tenha sido localizado ferramentas.

Por sua vez, a imputação do delito de resistência também restou comprovada após o deslinde da instrução.

Isso porque, a partir da prova documental e das oitivas, restou evidente pelos depoimentos, principalmente dos policiais, que, o réu, ao ser abordado, resistiu à ordem legal, usando de violência contra os agentes públicos.

Ressalta-se, neste ponto, que a versão defensiva no sentido de que o réu foi simplesmente agredido pelos policiais, além de restar isolada, não explica os laudos de exame de corpo de delito, que constatarem as lesões corporais em ambos os agentes de segurança pública (fls. 81/82 e 83/84), as quais, inclusive, são compatíveis com os relatos das vítimas.

Com efeito, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que não teria cometido este fato, repete-se, restou isolada nos autos e não há nada nos autos que desabone o depoimento dos policiais.

Com efeito:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre comas demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos " (STF,HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Assim, imperiosa a condenação do acusado também pelo tipo penal previsto no art. 329 do Código Penal, eis que o réu resistiu à ordem de prisão mediante violência praticada contra os Policiais Militares, na forma narrada na exordial acusatória. Por conseguinte, conclui-se que o réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente aos tipos previstos no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal e, art. 329 e do Código Penal, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Fixadas tais premissas, passo à individualização da pena, nos termos dos arts. 59 e 69, do Código Penal.

Dosimetria da pena do crime do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, não verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis visto que o réu não possui maus antecedentes (sendo que os apontamentos que constam

às fls. 162/164 não consistem em sentenças condenatórias definitivas por fatos anteriores ao delito ora apurado, nos termos da Súmula 444 do STJ) e os objetos furtados foram integralmente ressarcidos. No mais, as demais circunstâncias judiciais ou são inerentes à espécie delitiva ou não contam nos autos com elementos que permitam a sua valoração. Dessa forma, fixo a pena base no patamar mínimo, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente as atenuantes do art. 65 III, "d", visto que o réu confessou a autoria do crime. Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 231 do STJ, a aplicação de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a reprimenda fica mantida no mesmo patamar.

Ressalta-se que a condenação no processo n. 1501072-08.2021.8.26.0617 não pode ser valorada pois se refere a fato posterior ao delito apurado neste processo. Também não consta nos autos informação sobre condenação definitiva no processo 1500174-80.2021.8.26.0621. Ademais, para que fosse valorada como reincidência, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória deveria anterior ao fato.

Assim, o réu não é reincidente.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição.

Ante o exposto, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Dosimetria da pena do crime do art. 329, do Código Penal:

Na primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais ou são normais à espécie, ou não possuem elementos objetivos nos autos que permitam a sua valoração negativa. Saliente-se que, em relação ao desacato, os elementos relevantes que poderiam servir a majorar a pena base configuram delitos autônomos, não podendo ser utilizados aqui sob pena de bis in idem.

Ante o exposto, fixo a pena-base no mínimo legal, 02 meses de detenção.

Na segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes e atenuantes, mantendo a pena provisória.

Na terceira fase, não há nenhuma causa de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 02 meses de detenção.

Os crimes foram praticados em concurso material, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão, 02 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Levando em consideração a primariedade do agente e a quantidade de reprimenda aplicada, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Considerando, entretanto, que o réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a prestação de serviços à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP, e a prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP).

Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela aplicação de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para fim de CONDENAR o réu DANILO CARDOSO DOS SANTOS, como incurso art. 155, §4º, inciso I, e art. 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, 02 meses de detenção, ambas inicialmente em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fulcro no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP, e a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA de 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP).

Ausentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, o réu poderá

recorrer da sentença em liberdade.

Se houver nomeação pela assistência judiciária gratuita, expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório

Condene o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais

Cópia digitalmente assinada desta sentença valerá como OFÍCIO, MANDADO, TERMO e/ou CARTA PRECATÓRIA, conforme a necessidade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Aparecida, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA